

Datei: eml/2026-07-06_/markenrecht-euipo-widerspruch-sneakerkapsel-alicante.eml

Von	legal@kapselwerk.example.invalid
An	kanzlei-lindenhof@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	CAPSULA42 Cooling-off Vorschlag

Guten Morgen,

wir wollen nicht alles verbieten, aber Schuhe müssen raus. Taschen könnten wir leben lassen, solange keine Sneaker-Optik und kein Shop mit Schuhen genutzt wird. Bitte prüfen Sie, ob wir erst einreichen und dann Cooling-off nutzen.

Beste Grüße

J. Möller

Datei: warenvergleich_capsula42_2026.csv

Ältere Marke;Anmeldung;Klasse;Nähe;Beleg
Sneaker;Sneaker;25;identisch;Warenliste
Streetwear Hoodies;Streetwear;25;hoch;Katalog
Onlinehandel Sneaker;Onlinehandel Bekleidung;35;mittel bis hoch;Shopauszug

Tabellenblatt: Daten

Beleg	Zeitraum	Gebiet	Ware	Stärke
Rechnungen Retail DACH	2021-2026	DE AT	Sneaker	hoch
Paris Messekatalog	2023	FR	Sneaker	mittel
Spanische Presse	2024	ES	Streetwear	schwach

EUIPO-Veröffentlichung

Die Anmeldung CAPSULA42 wurde am 15.06.2026 veröffentlicht. Waren und Dienstleistungen umfassen Klasse 25 Sneaker, Sportschuhe, Streetwear sowie Klasse 35 Onlinehandel mit Bekleidung.

Die Widerspruchsfrist endet rechnerisch am 15.09.2026, vorbehaltlich genauer EUIPO-Fristenprüfung.

Mandantenauftrag Widerspruch

Kapselwerk GmbH will Widerspruch einlegen, aber zunächst die Vergleichschance im Cooling-off nutzen.
Ziel ist Ausschluss von Schuhen und Onlinehandel mit Sneakern.

Das Budget ist auf 9.500 EUR für erste Instanz begrenzt.

Benutzungsbelege Kampagnen

Die Belege umfassen Rechnungen, Lookbook, Instagram-Kampagnen, Messestand Paris 2023, Retail-Orders und Presseartikel. Jeder Beleg ist Klasse 25 zuzuordnen.

Kritisch ist die territoriale Streuung; die Umsätze konzentrieren sich auf DACH.

Vergleichsvorschlag Cooling-off

Der Vorschlag erlaubt CAPSULA42 für Taschen und Accessoires, untersagt aber Sneaker, Sportschuhe und Onlinehandel mit Schuhen in der EU.

Die Gegenseite verlangt Aufbrauchfrist und wechselseitige Nichtangriffszusage.

Widerspruchsbegründung Arbeitsfassung

Die Begründung trennt Warenidentität, Zeichenähnlichkeit, Kennzeichnungskraft, Benutzungsnachweis und Bekanntheitsschutz. Sie enthält noch keine fertige Anlagenliste.

Die Argumentation vermeidet Überdehnung: Art. 8 Abs. 5 UMV wird nur hilfsweise und belegorientiert geführt.

Fristsachen EUIPO

Der Kalender enthält Widerspruchsfrist, Cooling-off-Antrag, Begründungsfrist, Erwiderungsfenster und interne Belegfristen.

Die Fristen müssen vor Einreichung in eSearch plus und EUIPO-Account gegengeprüft werden.

Arbeitsstand und offene Punkte

1. Sofort zu sichern

Frist, Zuständigkeit, Akteneinsicht und fehlende Anlagen sind vor jeder vertieften materiellen Prüfung zu ordnen. Das Arbeitsprodukt soll zuerst eine belastbare Fristen- und Belegmatrix liefern.

2. Offene Belege

Die Akte enthält bewusst nicht alle Unterlagen vollständig. Nachzufordern sind nur die Dokumente, die den nächsten Verfahrensschritt ändern: Bescheidgrundlage, medizinische oder wirtschaftliche Kernbelege, Vollmachten, Register- oder Kontoauszüge.

3. Ergebnisoffenheit

Der Vermerk hält keine rechtliche Lösung fest. Die Würdigung soll aus den vorhandenen Unterlagen, den Fristen und der Beweislast entstehen.

Datei

PDF-Anhang: 07_merkenregisterauszug_kapsel42_2026-07-02.pdf

Registerauszug KAPSEL 42

Ältere Unionswortmarke KAPSEL 42, eingetragen für Waren der Klasse 25. Inhaber Kapselwerk GmbH
Köln. Auszug für die Aktenarbeit.